PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo regional con el Brasil, Chile y el Uruguay para denegar servicios portuarios a los buques pesqueros sin trazabilidad

Compromete a las cuatro Partes a exigir trazabilidad de 90 días a los buques pesqueros y de apoyo, con aviso de 72 horas, a denegarles desembarco, transbordo y demás servicios si no la acreditan, y a mantener una lista regional común con intercambio de información de vigilancia en tiempo real.

Propuesta 90: Frenar la pesca ilegal y cuidar la Antártida
Cuándo: Fase I
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

En el borde exterior de la zona económica exclusiva opera cada temporada una numerosa flota extranjera que pesca en alta mar poblaciones que nacen y crecen en aguas argentinas, con frecuencia sin control ni trazabilidad. Parte de esas capturas y de los servicios que esa flota necesita pasan por puertos de la región. La Ley del Sistema Nacional de Vigilancia Marítima exige trazabilidad a todo buque que use puertos argentinos; para que esa exigencia sea eficaz, los demás puertos de la región deben aplicar la misma regla. El Acuerdo que se somete a aprobación compromete a la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay a exigir a los buques pesqueros y de apoyo la trazabilidad de su derrotero en los noventa días previos al arribo, con aviso de setenta y dos horas, y a denegar el desembarco, el transbordo y los demás servicios portuarios a quienes no la acrediten, con las excepciones humanitarias de rigor. Crea una lista regional común, el intercambio de información de vigilancia en tiempo real y un comité de seguimiento. Se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que manda a los Estados ribereños cooperar en la conservación de las poblaciones compartidas (art. 63), y en el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO. Entra en vigor con dos ratificaciones y queda abierto a otros Estados ribereños.

PREÁMBULO

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA DENEGAR SERVICIOS PORTUARIOS A LOS BUQUES PESQUEROS SIN TRAZABILIDAD La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Chile y la República Oriental del Uruguay (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular su artículo 63 sobre las poblaciones que se encuentran dentro de las zonas económicas exclusivas de dos o más Estados ribereños o en ellas y en un área más allá y adyacente a ellas; TENIENDO PRESENTE ASIMISMO el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adoptado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2009; PREOCUPADAS por la pesca sin control ni trazabilidad en las áreas adyacentes a sus zonas económicas exclusivas, que agota poblaciones que nacen y crecen en sus aguas, y por el uso de sus puertos por los buques que la practican; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto que las Partes denieguen los servicios portuarios a los buques pesqueros y de apoyo a la pesca que no acrediten la trazabilidad de su derrotero, e intercambien la información de sus sistemas de vigilancia marítima.

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. A los fines del presente Acuerdo se entiende por: a) buque: todo buque pesquero y todo buque de apoyo a la pesca, incluidos los de transporte de capturas y de abastecimiento, cualquiera sea su pabellón; b) trazabilidad: el registro continuo y verificable de la identidad, la posición y el derrotero del buque, obtenido de su sistema de identificación automática y de su sistema de seguimiento satelital; y c) servicios portuarios: el ingreso a puerto, el atraque, el desembarco, el transbordo, el abastecimiento de combustible y víveres, el mantenimiento y la reparación.

Trazabilidad y servicios portuarios

ARTÍCULO 3°.- Requisito de trazabilidad. Cada Parte exigirá a los buques que soliciten servicios portuarios en sus puertos que acrediten la trazabilidad de su derrotero durante al menos los NOVENTA (90) días anteriores a la solicitud o, si fuera menor, desde su última escala en puerto.

ARTÍCULO 4°.- Solicitud previa. Cada Parte exigirá que la solicitud de servicios portuarios se presente con al menos SETENTA Y DOS (72) horas de antelación al arribo, salvo fuerza mayor, con los registros de trazabilidad, las escalas, los transbordos realizados y las autorizaciones de pesca con que operó el buque.

ARTÍCULO 5°.- Denegación. Cada Parte denegará los servicios portuarios, en particular el desembarco y el transbordo de capturas, a los buques que no acrediten la trazabilidad o que figuren en la lista regional del artículo 6°, salvo en casos de fuerza mayor, de peligro para la vida humana en el mar o de razones humanitarias, o para su inspección. La denegación se comunicará al Estado del pabellón y a las demás Partes.

ARTÍCULO 6°.- Lista regional. Las Partes mantendrán una lista regional común de los buques a los que se hayan denegado servicios portuarios conforme el artículo 5° y de los buques incluidos en las listas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Cada Parte podrá solicitar fundadamente la inclusión o la exclusión de un buque.

ARTÍCULO 7°.- Inspección. Las inspecciones de los buques que ingresen a puerto se realizarán conforme las normas del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de 2009, en la medida en que cada Parte sea parte de él, y de su legislación.

Intercambio de información y cooperación

ARTÍCULO 8°.- Intercambio de información. Las Partes intercambiarán en tiempo real, por medio de puntos de contacto designados, la información de sus sistemas de vigilancia marítima sobre los buques que operen en las áreas adyacentes a sus zonas económicas exclusivas, las solicitudes de servicios portuarios y las denegaciones. La información se utilizará solo para los fines del presente Acuerdo y se protegerá conforme la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Cooperación técnica. Las Partes cooperarán en la capacitación de inspectores, la compatibilidad de sus sistemas de información y el uso de imágenes satelitales para la detección de buques.

ARTÍCULO 10°.- Comité de las Partes. Las Partes constituirán un Comité integrado por un representante de cada una, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del Acuerdo, administrar la lista regional y recomendar mejoras.

Disposiciones finales

ARTÍCULO 11°.- Relación con otros instrumentos. El presente Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones de las Partes conforme la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros acuerdos internacionales, ni su posición sobre cuestiones de soberanía o jurisdicción.

ARTÍCULO 12°.- Enmiendas y adhesión. El presente Acuerdo podrá enmendarse por consenso de las Partes. Quedará abierto a la adhesión de otros Estados ribereños del Atlántico Sur y del Pacífico Sur, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 13°.- Entrada en vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de depósito del segundo instrumento de ratificación, entre las Partes que lo hayan ratificado, y para cada Parte que lo ratifique después, TREINTA (30) días después del depósito de su instrumento. El Gobierno de la República Argentina será depositario.

ARTÍCULO 14°.- Denuncia. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita al depositario; la denuncia surtirá efecto SEIS (6) meses después de recibida. Hecho en […], el […] de […] de […], en un ejemplar original en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app